

1512405-57.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Uso de documento falso

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... Pagou R\$199,00. Já foi processado por tráfico de drogas, saiu em novembro de 2018.

Importante mencionar a importância e a validade da confissão judicial, entendida como de valor absoluto, livre de qualquer vício, ainda que seja o único elemento de prova nos autos:

"PROVA - Confissão judicial - Validade - Reconhecimento - Entendimento de que tem valor absoluto e, ainda que seja o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1512405-57.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512405-57.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Uso de documento falso (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2135668/2021 - 14º D.P. PINHEIROS, 17995410 - 14º D.P. PINHEIROS, 2401/21/314 - 14º D.P. PINHEIROS, 2135668 - 14º D.P. PINHEIROS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL SOUZA DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

VISTOS

RAFAEL SOUZA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 304 c.c. art. 297, ambos do Código Penal, porque no dia 18 de dezembro de 2021, por volta das 11h11min, na Rodovia SP 270, 14, Butantã, nesta Capital, fez uso de documento público falsificado, qual seja uma cédula de identidade em nome de Maxwell Martins da Silva, mas com sua fotografia. Segundo a denúncia, RAFAEL falsificou o documento pela internet. No dia dos fatos, foi até a loja Leroy Merlin para retirar uma mercadoria adquirida pela internet e apresentou o documento em nome de Maxwell, com sua fotografia. A operadora suspeitou da forma como o réu agia e pediu ao segurança que constatasse a veracidade da cédula de identidade.

A Polícia Militar foi acionada e, ao consultar o documento pelo COPOM, verificaram inconsistências no CPF e data de nascimento. Questionado, o réu admitiu a falsidade

e disse que tinha falsificado o documento pela internet.

O réu foi preso em flagrante delito, sendo-lhe deferida liberdade provisória em audiência de custódia.

A denúncia foi recebida em 05 de agosto de 2021 (fls. 82/84).

O acusado foi citado, foi apresentada resposta à acusação e houve ratificação do recebimento da denúncia.

Durante a instrução criminal foram ouvidas três testemunhas e interrogado o acusado.

Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça requereu a condenação do réu nos termos da denúncia.

A defesa requereu, em suma, sua absolvição porque o documento é grosseiro e haveria crime impossível. Subsidiariamente postulou a fixação do regime inicial aberto, pena no mínimo legal, consideração da confissão.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está provada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11, através do laudo pericial de fls. 67/69, que comprova que o documento apreendido com o réu é falso.

Inquestionável, outrossim, a autoria, por parte do réu.

O réu, em Juízo, CONFESSOU a prática do delito. Disse que estava precisando de coisas em casa, um amigo pediu para retirar uma compra na Leroy Merlin, fez o RG na Praça da Sé, pegou um documento "grosseiro", tentou arriscar a sorte e não deu certo. Pagou R\$199,00. Já foi processado por tráfico de drogas, saiu em novembro de 2018.

Importante mencionar a importância e a validade da confissão judicial, entendida como de valor absoluto, livre de qualquer vício, ainda que seja o único elemento de prova nos autos:

"PROVA - Confissão judicial - Validade - Reconhecimento - Entendimento de que tem valor absoluto e, ainda que seja o único elemento de prova, serve como base à condenação - Pedido deferido em parte. (...) "(TJSP - Revisão nº 489.255-3/1 - Amparo - 3º Grupo de Câmaras - Relator Carlos Biasotti - J. 31.01.2008 - v.u). Voto nº 8.869 - grifei

"PROVA - Confissão judicial - Validade - Por presumir-se livre dos vícios da inteligência e vontade, tem valor absoluto, servindo como base condenatória, ainda que seja o único elemento incriminador - Recurso improvido."(TJSP - Ap. Criminal nº 993.08.008.515-3 - Jundiaí - 9ª Câmara Criminal - Relator Souza Nery - J. 02.07.2008 - v.u). Voto nº 13.398

Sua confissão está amparada pela prova oral coligida aos autos.

O segurança da loja, Edemir José Alves dos Santos, disse que uma atendente lhe chamou porque uma pessoa estava tentando retirar uma mercadoria com um RG e ela achou estranho pelo tamanho da fonte. Pediu para consultar o documento e era falso. Para os policiais militares ele confessou a prática do delito.

O policial Vitor Gustavo Oliveira de Carvalho, que reconheceu o acusado m Juízo, disse que o segurança lhes solicitou para verificar um documento que ele achou estranho. RAFAEL estava com um amigo e consultaram o RG dos dois, o de RAFAEL tinha inconsistências, data de nascimento, filiação e CPF. Conduziram as partes até a Delegacia de Polícia. O acusado admitiu que imprimiu o documento e que usou um cartão da Deep Web para fazer a compra pela internet na Leroy Merlin. Viu o documento e ele não era grosseiro ao olhar, só constataram que não era verdadeiro pela consulta ao COPOM.

Suas palavras foram corroboradas pelo seu colega de farda, o policial militar Luiz Lages Costa, que também reconheceu o acusado durante a audiência e também falou que constataram de verdade a falsidade do documento no Distrito Policial, sendo que somente desconfiaram do documento pelas informações que não coincidiam no COPOM. Desta forma, ao contrário do postulado pela doughty defesa, não há meios para se

reconhecer o crime impossível por ser o documento grosseiro, pois nem mesmo os policiais, treinados para o reconhecimento, puderam afirmar peremptoriamente fosse ele falso, apenas desconfiando dos elementos dele constantes, que não coincidiam com os do COPOM.

As palavras dos policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário - não produzida nestes autos - estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais milita a presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (JTJ 154/302, 159/310), presunção essa aqui não elidida.

Ainda:

"RECEPÇÃO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO - PROVA TESTEMUNHAL - Não se vislumbra nulidade decorrente da abreviação de atos processuais, sendo regular a mera ratificação, em juízo, das declarações prestadas perante a autoridade policial - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE - Não há nenhuma justificativa para se desacreditar do relato apresentado pelos policiais, cujos testemunhos são dotados, a princípio, da mesma credibilidade que os demais - USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO - PROVA - SUFICIÊNCIA - As declarações das testemunhas de acusação, alicerçadas pela circunstância de a ré possuir folha de antecedentes desabonadora, demonstram, sem reboços, a prática do delito tipificado no artigo 304 do Código Penal - FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO - PROVAS - SUFICIÊNCIA - Apreensão de instrumentos destinados à contrafação de talonários de cheques na residência da ré. - Alegação de que desconhecia o conteúdo da caixa destituída de embasamento - CONDENAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - Sentença absolutória reformada nesta parte RECURSO DA JUSTIÇA PÚBLICA PROVIDO." (TJSP, 3ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0012108-77.2001.8.26.0050, Relator Desembargador Ruy Alberto Leme Cavaleiro, j. 12/06/12 - grifei).

"As declarações dos policiais que atenderam a ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade, uma vez que se trata de agente do Estado, no exercício de função pública, razão pela qual há que se presumir legítimo o relato por ele ofertado, mormente quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos." (TJSP, 15ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0000085-18.2017.8.26.0510, Relator Desembargador Ricardo Sale, j. 02/12/21).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF - HC 73518 / SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 26/03/1996 Órgão Julgador: Primeira Turma).

De rigor, portanto, a condenação nos termos da denúncia, aditada.

Decidida a tipificação, passo a aplicar ao réu a sanção merecida, nos termos do art. 68 do Código Penal.

O réu é reincidente (fls. 25/27).

Assim, com base no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em dois anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Compenso a confissão com a reincidência.

Não existem outras causas de oscilação a serem consideradas, pelo que torno definitiva a pena imposta, mantendo a unidade do dia-multa no mínimo legal ante a falta de comprovação de boa situação financeira por parte do acusado.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação para CONDENAR o réu, RAFAEL SOUZA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 304 c.c. art. 297, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de dois anos de reclusão e ao pagamento para o Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 10 dias-multa, com unidade no mínimo legal.

Reincidente, o acusado não faz jus a qualquer benefício.

Com base no art. 33, §§2º "c" e 3º do Código Penal, determino que o réu, reincidente, inicie sua pena em regime semiaberto, dada sua insistência no crime,

sendo o regime aberto reservado aos efetivamente primários, que não é o caso dos autos.

Não tendo dado azo à sua prisão preventiva, poderá o réu recorrer em liberdade. Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão constando regime inicial semiaberto, guia para execução definitiva; intime-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de multa imposta (se o caso); e oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. R. C.
São Paulo, 22 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA